

한 국 마 사 회 감 사 실

(개 선)

일련번호 2023-자회사 종합-11
분야 자산계약 관리
제목 계약규정 제정 등 내부통제 강화
소관본부 Å본부
소관부서 Å팀
내용

1. 업무개요

◎(주)의 부서별 업무분장을 규정하고 있는 「직제규정 시행세칙」 제4조 및 [별표9]에는 계약체결 업무를 총괄하는 부서(팀)가 지정되어 있지 않으며, 각 부서 또는 총괄사업소는 소관업무와 관련한 물품구매 및 용역계약을 자체적으로 체결하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

◎(주)는 공공기관인 한국마사회의 자회사로서, 계약업무의 공정성 확보를 위하여 국민권익위원회의 「공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고」(이하 “권익위 권고안”이라 한다) 등 관련 정부지침 및 권고안을 내부규정 등에 충실히 반영하고 이를 준수하여야 한다.

권익위 권고안에 따르면, 공공기관 등이 출자·출연한 기관은 부적정하게

수의계약을 체결하는 등 계약업무에 있어 특혜 및 비리가 발생하지 않도록, 모기관 규정을 우선 준용하되 기관사정에 맞지 않는 규정은 개정하는 등 내부 규정을 정비함으로써 예산·회계 등을 자의적으로 집행하지 않도록 하여야 한다.

또한, 「사규관리규정」 제3조는 “회사의 업무를 적정하고 능률적으로 수행하기 위하여 계속 또는 반복적 효과를 가지는 업무수행 기준은 사규로 정한다”고 규정하고 있다.

이에 따라 ◎(주)는 계속·반복적인 계약체결 업무의 적정성·공정성 및 투명성 확보를 위하여 계약업무의 기준 및 절차 등을 내부 규정으로 제정하고 이를 준수하여 계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◎(주)에는 현재 계약체결 업무의 기준이나 절차와 관련한 내부 규정이 존재하지 아니한다. 「위임전결규정」 [별표1]의 위임전결사항 중, 계약관련 공통사항의 ‘계약관련 기본계획 수립’ 비고란에는 “세부내용은 계약규정을 따름”이라고 기재되어 있고, 「물품운영관리 세부지침」에는 “물품 등의 구매계약을 체결하고자 할 때에는 계약규정을 준수하여 구매한다”고 기재되어 있으나, 동 규정 및 지침에 언급된 계약규정은 제정된 바 없다.

이로 인하여 전반적인 계약체결 업무가 관리자 및 전결권자의 자의적인 판단에 따라 계약방식이 결정되거나, 상당한 사업규모의 계약이 수의계약방식으로 체결되는 등 그 공정성 및 투명성을 확보하기 위한 통일된 기준이나 제한이 없이 시행되고 있었으며 그 구체적인 사례는 다음과 같다.

첫째, 【표1】 과 같이 유사 물품의 구매계약 혹은 동일한 내용의 용역계약임에도 계약방식이 수의계약, 공개입찰, 비교견적 등 일관성이 없이 결정되었으며, 계약체결 시마다 그 절차가 소관부서의 자체적인 판단으로 이루어지고 있었다.

【표1】 용역 및 물품구매 계약체결 사례(생략)

(단위 : 원)

연도	구 분	계약방식	계약건명	계약금액	부 서
-					

둘째, 【표2】 와 같이 계약금액이 3억 원을 초과하는 물품구매 건을 수의계약 방식으로 처리하는 등 수의계약의 체결에 관한 일정한 제한이나 기준이 없는 것으로 확인되었다. 수의계약의 경우 계약 상대방 선정과정의 공정성을 담보하기 어려워 그 허용범위를 엄격하게 제한하여야 함에도, 통일된 기준이나 통제없이 수의계약이 체결되고 있었다.

【표2】 수의계약 체결 사례(생략)

(단위 : 원)

연도	구 분	계약방식	계약건명	계약금액	부 서
-					

셋째, 【표3】 과 같이 공개입찰 형식으로 체결한 계약의 경우에도 1천만 원 이하의 계약 건을 공개입찰 방식으로 추진하는 등 수의계약과 마찬가지로 통일된

기준이 적용되지 않고 있는 것으로 확인되었다. 또한, 형식상 ‘공개입찰’로 계약을 체결하였더라도 【표4】와 같이 조달청 누리장터를 이용한 전자입찰 절차를 이용한 일부 건 외에는 상당 수가 접근성이 낮은 회사 홈페이지에만 입찰공고를 게시하는 형식으로 시행되고 있었으며, 낙찰자 선정방식도 단순 비교견적 혹은 자체심사 등 일관성 없이 이루어지고 있었다.

【표3】 공개입찰 체결 사례(생략) (단위 : 원)

연도	구 분	계약방식	계약건명	계약금액	부 서
-					

【표4】 공개입찰 체결 방식(생략)

조달청 누리장터 전자입찰 방식	홈페이지 공고 방식
-	-

이와 같이 물품구매·용역 등 각종 계약이 일관성 없는 절차로 체결되고 있어, 예산·회계의 자의적인 집행의 위험성이 상당한 것으로 판단된다. 따라서 ◎(주)는 계약업무의 절차 및 기준을 정하는 내부규정을 신설하고, 계약체결 시 이를 준수하여야 한다.

또한, 현재 계약업무를 총괄하는 부서 또는 계약 전반에 대한 내부통제

시스템이 존재하지 않아, 각 부서에서 소관업무 담당자의 자의적인 계약상대방 선정과 수의계약 체결이 이루어질 위험이 높은 것으로 판단되는바, 「직제규정 시행세칙」 등에 계약업무를 관리하는 부서를 지정하여 계약체결 내역을 모니터링 하는 등 계약관리 시스템을 개선할 필요가 있다.

4. 관계부서(기관) 의견

관계 부서에서는 ‘23년 신년 업무계획에 계약규정 제정을 포함하였고, 모회사 규정을 참고하여 기관사정에 맞게 계약규정을 제정할 예정이며, 조직 및 인력현황 등을 고려하여 계약내역을 모니터링하는 담당자를 지정하는 등 내부통제 시스템을 마련하여 계약업무의 투명성 제고를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

◎(주) 대표이사는 수의계약 기준 및 유형별 계약절차 등 계약업무를 규율하는 내부 규정을 제정하고, 기관의 계약업무를 총괄하는 부서를 지정하는 등 계약체결 업무 전반에 있어서 내부통제를 강화할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다. **【개선】**